

권고 및 통보

1. 제 목 : 유실금 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 광주보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

광주보훈요양원에서는 효율적이고 합리적인 사업수행으로 노인성질환 등을 가진 국가유공자와 그 유족들의 복지 증진에 기여하기 위해 노력하고 있고 안전하고 편안한 시설이용이 될 수 있도록 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「민법」 제253조(유실물의 소유권취득)에서는 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다고 정하고 있으며, 「유실물법」 제1조(습득물의 조치)에 따르면 타인이 유실한 물건을 습득한 자는 이를 신속하게 유실자 또는 소유자, 그 밖에 물건회복의 청구권을 가진 자에게 반환하거나 경찰서 또는 제주특별자치도의 자치경찰단 사무소에 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 광주보훈요양원에서는 시설 운영 중 습득되는 유실물이 발생할 경우 관련법에서 정하고 있는 처리 기준을 참고하여 합리적 처리가 될 수 있도록 조치함이 타당할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 광주보훈요양원에서는 2019. 6.10. 원내 세탁실에서 유실금 194천원을 습득한 후, 이에 대한 처리방안을 수립하지 못하고 계속 금고에 두고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

광주보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 광주보훈요양원장은

- 요양원에서 습득되는 유실금에 대하여 합리적으로 처리할 수 있는 내부방침을 마련하고,(권고)
- 현재 보관 중인 유실금은 신속히 처리하시기 바랍니다.(통보)